قطاع المقاولات

مرجع:W.ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / طارق يوسف الجزار
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
تحية طيبة وبعد،

المحترمين،
المحترم،

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البسري
قسم المحفوظات / مدينة نصر
رقم الوارد:
عدد المرفقات:
التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٢

الموضوع:- تأخير تنفيذ الأعمال بسبب عدم صرف مستخلصات التعويضات وتأخر صرف المستحقات
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
مشروع القطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل بطول 20 كم من كم 289,300 إلى كم 309,300)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابكم بتاريخ 2025/9/29 يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليف هيئتكم الموقرة لنا بتنفيذ أعمال المشاريع أعلاه تم توفير التدابير اللازمه لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالجودة المطلوبة وتم توفير أحدث المعدات لسرعة إنجاز العمل وفي هذا السياق نود التأكيد على أن إنخفاض معدلات تنفيذ الأعمال يرجع إلى ما يلي:-

أولا :- مشروع تطويرورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم :-

1- الضعف الشديد في معدلات توريد البيتومين إلى المشروع خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى شهر يوليو 2024 بمعدل يقل عن 3 طن بيتومين يوميا طبقا لخطابنا رقم (W.ASS-DT-GARBLT-22/24) بتاريخ 2024/8/19 (مرفق نسخة) بالإضافة إلى التوقف التام لتوريدات البيتومين للمشروع خلال فترات لاحقة في عام 2025 مما تسبب في الضعف الشديد بنسب الإنجاز وتسبب في تنفيذ الأعمال بطريقة غير إقتصادية وما ترتب على ذلك من خسائر وتكاليف إضافية مباشرة وغير مباشرة .

2- التأخر الشديد في صرف مستحقات الشركة طبقا لما هو وارد بخطاباتنا السابقة إلى هيئتكم الموقرة وآخرها خطابنا رقم (W.ASS-DT-GARBLT-57/25) بتاريخ 2025/09/29علماً بأنه حتى تاريخه ومنذ بدء العمل بالمشروع عام 2022 لم يتم صرف مستخلصات التعويضات للشركة من مستخلص(1)الى(5)بقيمة إجمالية= (184,329,183.11 ج.م) بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها نتيجة التأخير الشديد فى إصدار جداول نسب التعويضات.

ونود التأكيد لسيادتكم على أنه بسبب ما ورد أعلاه بالبند (2&1) حدث تأخير شديد في معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع مما أدى إلى وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع نظرا لأنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025).

12/10/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ , ٢٤٠٤٢٧٣٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

وبناء على ما سبق إلتمسنا من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ما يلي :-

أولا :- صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد.

ثانيا :- إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة, وذلك حتى يتسنى لنا دفع الأعمال وتوفيركل ما يلزم لإنجاز العمل بالمشروع بالتنسيق مع هيئتكم الموقرة.

ثانياً :- مشروع إستكمال تنفيذ الجسر الترابى لقطاع بنى مزار/ منفلوط الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع :-

1- يرجى التكرم بالعلم بوجود الكثير من الأعمال الصناعية بالمشروع الغير مشمولة بنطاق أعمالنا والتي لم يبدأ العمل بها حتى تاريخه ومن الغير ممكن قيامنا بإستكمال أعمال الجسر الترابى إلا بعد الإنتهاء منها وهي على سبيل المثال لا الحصر مايلي:-

- أعمال البرابخ بالمحطات أرقام:- (620+292 / 280+294 / 000+296 / 300+297 / 800+302 / 380+304 / 900+307).
- نفق الخدمة بالمحطة (020+298) ونفق القوصية بالمحطة (100+302).
- كوبري التقاطع بالمحطة (300+296).

2- أعمال طبقات الأساس والحمايات الخرسانية متوقفة تماما بالمشروع بناء على تعليمات شفهية من الجهاز الفني لهيئتكم الموقرة وإستشاري المشروع نتيجة عدم توافر الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الأعمال وهوالذى يمثل نسبة 57.2 % من قيمة الأعمال بالعقد المبرم معكم .

3- يوجد تأخير شديد من قبل هيئتكم الموقره في صرف مستحقات الشركة طبقا لما ورد بخطابنا رقم HSR-EB-20KM-GARBLT-02-2025 بتاريخ 2025/9/11 (مرفق نسخة) وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف الشركة عن العمل مثلما حدث من معظم الشركات العاملة في نفس القطاع.

وبناء على ما سبق إلتمسنا من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التكرم بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه نحو سرعة إستكمال صرف المستحقات المتأخره أو إصدار تعليمات بإيقاف الأعمال حال عدم توفر الإعتمادات المالية لدى هيئتكم الموقرة لتنفيذ الأعمال بمشروع الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع .

وفى ضوء ما تقدم جميعه فأننا نأمل من هيئتكم الموقرة مزيداً من التعاون للإنتهاء من الأعمال المنوطة إلينا فى كل من المشروعين والإيعاز لمن يلزم نحو صرف المستحقات المتأخرة وإعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروعين.

12/10/25

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

ونؤكد على إحتفاظنا بحقوقنا طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التأخير في صرف المستحقات وما ترتب على ذلك من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه طبقا لنص المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخير صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ إعتماد المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

12/10/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٣٧٣١+ , ٣٤٠٤٣٧٣٥, ٣٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطرق
التاريخ : / / ٢٠٢٥/٩/٢٩

السادة شركة ايماك للمقاولات

احدى شركات (مجموعة الخرافى)

تحية طيبة وبعد...

بالاشارة إلى المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى :-

أولاً : مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من دروط حتى اسيوط بطول ٦٥كم

عقد رقم (٢٠٢٢/٤٢٦/٢٠٢٣) المؤرخ فى ٢٠٢٢/٩/٢٧ بقيمة ٢,٨٩٨ مليار جنيه . حيث ان نهو الاعمال طبقاً لآخر مد مدة يكون فى ٢٠٢٥/١١/١٩ . وان نسبة تنفيذ الاعمال حتى تاريخه ٧٥% من اجمالى الاعمال الامر الذى يتبئ بعدم نهو الاعمال طبقاً للمدة المقررة .

ثانياً : مشروع استكمال تنفيذ الحسر الترابى لقطاع بنى مزار/ منفلوط الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر الاقصر اسوان ابو سمبل) :-

حيث أن نسبة المنفذ ٤٠% من اجمالى الاعمال حتى تاريخه .

يرجى التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو سرعة دفع الاعمال وتوفير المعدات والخامات اللازمة لتصحيح مسار الخطة الزمنية لتنفيذ الاعمال للعمليات المذكوره عاليه لإمكان نهوها فى المواعيد المقررة . والا سنضطر اسفين الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق

التوقيع ( )
مهندس/ طارق يوسف الجزار

صورة مرسلة للمنطقة السابعة اسيوط
صورة مرسلة للمنطقة السادسة بنى سويف

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24

القاهرة في:19 /2024/8

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي
رئيس مجلس الإدارة

المحترمين،
المحترم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توقف أعمال الأسفلت بسبب تأخر توريد البيتومين
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بوجود عجز شديد جداً فى توريدات البيتومين إلى المشروع أعلاه منذ شهر أغسطس 2023 وحتى تاريخه (خلال سنة تقريبا) بالرغم من طلبنا المتكرر اليومي لتوريد المواد البيتومينية طبقا للمتبع - إلا أنه لم يتم ذلك طبقاً لما يلي:-

1- من سبتمبر 2023 حتي مايو 2024 – تم توريد 883 طن بيتومين بمعدل يقل عن 4 طن بيتومين يوميا.
2- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يونيو (2024/6/13).
3- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يوليو (2024/7/6).
4- لا يوجد توريدات بيتومين خلال شهر أغسطس.

ونتيجة لعدم وجود توريدات بيتومين وإعطاء الأولوية في التوريدات لمشاريع أخرى تم تحويل جزء من المبلغ المخصص للمشروع من البرتوكول المعتمد لشركتنا إلي شركات أخري علماً بأن ذلك قد أثر سلبياً على معدلات تنفيذ الأعمال وأدى إلى ما يلى:-

1- توقف تام لأعمال الأسفلت وأعمال إعادة تدوير الأسفلت (FDR) لدرجة وجود مسطحات تصل إلى 400 ألف متر مسطح جاهزة لأعمال الرصف الأسفلتي ولكن توقفت أعمال الأسفلت بها تماماً.
2- وجود العديد من التحويلات المرورية لتحويل حركة سير السيارات الملاكي على طرق الخدمة مع الشاحنات والنقل الثقيل مما تسبب في وجود خطورة كبيرة على مرتادي الطريق.
3- إضافة إلى ذلك تحملنا تكاليف مالية وأعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة وخسائر فادحة نتيجة مايلي :-

- تكلفة تشغيل التحويلات المرورية وما يلزمها من أنظمة سلامة مرورية على مدار الساعة خلال مايزيد عن عشرة أشهر.
- تكلفة توقف خلاطة الأسفلت ومرتبات فريق العمل الخاص بها.
- تكلفة توقف معدات الأسفلت ومشغلي المعدات وفرق الصيانة والجهاز الفني.

وفي هذا السياق فإننا نتحفظ بحقوقنا المالية والزمنية نتيجة للظروف أعلاه طبقا لشروط ومستندات العقد بهذا الخصوص.

وبناءً على ما سبق يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو تزويدنا بكمية 150 طن بيتومين يومياً (مع إعتماد البروتوكول المناسب دوريا لهذه الكميات) وبشكل مستمر حتى يتسنى إنهاء قطاعات هامة من المشروع و إنجاز العديد من الإفتتاحات وصولاً إلى مدينة منفلوط وتحسين السيولة المرورية.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
19/8/2024
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

القاهرة في: 2025/09/29

المحترم،
سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابنا مرجع W.ASSUIT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10 بخصوص طلب الدعم العاجل من سيادتكم لصرف المستحقات المالية المتأخرة والعمل على إزالة العقبات المالية المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجهنا والتي أثرت سلبا على سير حركة العمل بالمشروع أعلاه وأدت إلى إستمرار تحملنا المزيد من الأعباء المالية يوما بعد يوم، ويسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير للتعاون المثمر والبناء مع هيئتكم الموقرة تحت قيادة سيادتكم بما يخدم مصالح الوطن و انطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بما يلي :-

1- وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع حيث أنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025) وذلك لبند الرصف الخرساني سمك 28 سم على سبيل المثال لا الحصر ومرفق لسيادتكم طيه جدول يوضح الفرق بين أسعار قائمة (يوليو 2022) وقائمة (ابريل 2025) لبعض البنود الأساسية لتوضيح الفجوة السعرية الكبيرة في الأسعار بين القائمتين (مرفق-1) .

2- يوجد تأخير شديد فى إصدار جداول نسب التعويضات وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن نسب التعويضات عن أعمال الكباري الخرسانية لم تصدر منذ شهر يونيو 2024 وحتى تاريخه بالإضافة إلى عدم إصدار جداول نسب التعويضات لجميع بنود الأعمال منذ شهر يناير 2025 حتى تاريخه الأمر الذي تسبب في عدم القدرة على إصدار مستخلصات التعويضات بعد المستخلص جاري رقم 5 وذلك عن الأعمال المنجزة منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه بسبب رفض هيئتكم الموقره عمل مستخلص تعويضات نتيجة تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لبعض البنود (الكباري الخرسانية).

3- يوجد تأخير في إصدار نشرات الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر يوليو 2025 ونتيجة لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق الأسعار للأعمال المنفذه بدءً من 2025/4/14 بالإضافة إلى التأخر الشديد في صرف مستخلصات فروق الأسعار أرقام (8&9&10) وكذلك التأخر الشديد في صرف مستخلصات التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع عام 2022 وحتى تاريخ إعتماد آخر مستخلص تعويضات طبقا لما يلي :-

- تعويضات رقم (1) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (12,623,564.69 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/11/16.
- تعويضات رقم (2) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (14,537,186.55 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/12/31.
- تعويضات رقم (3) صادر بتاريخ 2024/12/11 بقيمة مالية (49,138,052.97 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/07/04.
- تعويضات رقم (4) صادر بتاريخ 2024/12/26 بقيمة مالية (75,026,132.98 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/09/09.
- تعويضات رقم (5) صادر بتاريخ 2025/02/06 بقيمة مالية (33,004,245.92 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/12/01.

29/9/25

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٣٧٢١ , ٢٤٠٤٣٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

القاهرة في: 2025/09/29

وذلك بقيمة إجمالية لمستخلصات التعويضات من (1) الى (5) = (184,329,183.11 ج.م) وحتى تاريخه لم يتم صرف تلك المستخلصات الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية لهذه المستخلصات نتيجة ارتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) بخلاف أثر تأخر الصرف سلبيا على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج والذى أدى إلى تحملنا أعباء مالية إضافية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات الكبيرة بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها طبقا لما هو مذكور بالبند (2)

وبناء على ما سبق نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

أولا :- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو سرعة صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد .

ثانيا :- إتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمده.

يقى أخيرا أن نشير الى نص المادة رقم 45 من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخير صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التعويضات المستحقة لنا نظراً للتأخير الشديد في صرف قيمة تلك التعويضات وما يترتب عليه من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه .

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

29/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

شركة إيمات للمقاولات
ش.م.م
S.A.E
قطاع المقاولات

المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - إشراف (المنطقة السابعة- أسيوط)

اسم العملية / تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

عقد العملية / (2023/2022/426) بتاريخ 2022/09/27

بيان مقارنة أسعار (الرصف الخرساني والاسفلتي-أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجيرسي)، طبقا لاسعار (قائمة ابريل 2025 - أسعار المفاوضة)

م	البند	الوحدة	أسعار المحاسبة	آخر أسعار معتمدة	مقارنة الأسعار		ملاحظات
			قائمة (يوليو 2022)	قائمة (ابريل 2025)	فرق السعر (قائمة أبريل 2025 - قائمة يوليو 2022)	نسبة الزيادة % (فرق السعر/ قائمة يوليو 2022)	
	أعمال الرصف الخرساني والأسفلتي						
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	م^2	760	1,636	876	115%	
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	146	310	164	113%	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	156	328	172	110%	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	م^2	140	288	148	106%	
	أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجيرسي						
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م^2	228	494	266	117%	
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) دهانات	م ط	685	1,640	955	139%	
7	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد	م ط	500	1,093	593	119%	

• لا يجوز دراسة قيمة أي تعويضات لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.

• وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه حال دراستها لقيمة التعويضات المُستحقة تطبيقاً للقانون المشار إليه بمراعاة ما سبق صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد (٢٢) و(٢٢ مكرر) و(٢٢ مكرر "١") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم: (٨٩) لسنة ١٩٩٨م، ووفقاً للمواد (٤٤) (٤٧) (٥٩) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم: (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م، وذلك تفادياً لازدواجية صرف التعويضات، ويقع مخالفاً للقانون المذكور كل اتفاق يخالف ذلك.

• تلتزم الجهات الخاضعة القانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧م ـ المُعدل بموجب القانون رقم: (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢م بخصم فروق الأسعار التي تم صرفها للمتعاقد خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١م وطوال مدة تنفيذ العقد، وذلك من قيمة التعويضات التي يتم حسابها.

• تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسب التعويضات عن ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.

• وتُجرى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور دراسة وتحديد قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين معها وفقاً للتعريفات والمُعادلة والقواعد الآتية:

❖ أولاً:- التعريفات:

• نسب التعويض: النسب المُقترحة من اللجنة العليا للتعويضات والمُعتمدة من مجلس الوزراء.

• فروق الاسعار: البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التي تحددها الخاضعة لأحكام القانون المذكور بمُستندات الطرح (إن وجدت).

• قيمة التعويض: المبلغ المُستحق للمُتعاقد نتيجة الزيادة في أسعار بنود العقد.

❖ ثانياً:- المُعادلة: يتم حساب قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين وفقاً للمُعادلة التالية:

• قيمة التعويض = إجمالي قيمة الأعمال المُنفذة على الطبيعة خلال الفترة محل الطلب × نسبة التعويض – إقيمة ما تم صرفه نتيجة تطبيق مُعادلة فروق الأسعار + قيمة نسبة الدفعة المُقدمة أو الدفع المقدم(إن وجدت وعن ذات الفترة، مع مُراعاة أن خصم الدفعة المُقدمة ينتهي باستنزال قيمتها بالكامل من أي مُستحقات مالية تم صرفها نظير التنفيذ.

❖ ثالثاً:- قواعد المُحاسبة على التعويضات:

(١) تُصرف قيمة المُستخلص المُعتمد في المواعيد المُحددة وفقاً لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق مُعادلة نسب التعويضات.

(٢) يُحاسب المُتعاقد على التعويضات كل ثلاثة أشهر.

(٣) يكون حساب التعويضات لكل مُستخلص على حده، وتحسب قيمة التعويض من تاريخ استحقاق التعويض وحتى تاريخ المُستخلص.

(٤) لا تسري مُعادلة التعويضات وقواعد تطبيقها في الحالات الآتية: -

(أ) العقود التي لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.



صادر ١١٧٠٥٩
٢٠٢٥/٩/١٤

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-53-25

القاهرة في: 2025/09/10

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لدفع عجلة العمل بالمشروع أعلاه.

ونظراً لحرصنا على استمرار تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة وإنهاء الأعمال في موعدها المقرر، ونحيط سيادتكم على بعض التحديات الجسيمة التي تواجهنا، والتي تعيق قدرتنا على الاستمرار بالمستوى المطلوب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التأخير المستمر في صرف المستحقات المالية:

- بلغ إجمالي قيمة المستحقات المالية المتأخر صرفها عن مستخلصات الأعمال المعتمدة 432,311,295 جنيه مصري (مرفق كشف تفصيلي بالمستخلصات غير المسددة).
- يؤثر هذا التأخير بشكل مباشر وخطير على تكبدنا خسائر مالية وأعباء بنكية كبيرة، مما يعيق قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأساسية تجاه مقاولي الباطن والموردين وتكاليف التشغيل، لدفع تنفيذ الأعمال بالمشروع.

ثانياً: الفجوة السعرية في ألية المحاسبة على الأعمال المنفذة بالمشروع:

- بسبب طول مدة المشروع لظروف خارجة عن إرادة الشركة، لا تزال الشركة تُحاسب وفقًا لأسعار قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022)، مع تأخر صرف فروق الأسعار والتعويضات لحين صدور نشرات الأرقام القياسية وجداول نسب التعويضات.

ثالثاً: إجراءات فروق الأسعار والتعويضات:

- يوجد تأخر في إصدار نشرات فروق الأسعار ونسب التعويضات، مما يؤخر عملية صرف القيمة المستحقة فعليًا عن الأعمال الشهرية المنفذة، وبما لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للتنفيذ.
- تأخر إصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر (يوليو 2025)، ونظراً لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق أسعار للأعمال المنفذة بدءاً من 2025/4/14.
- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لأعمال (الكبارى الخرسانية) للفترة من (شهر يونيو 2024 حتى تاريخة)، ولم نتمكن من إصدار مستخلصات تعويضات بعد المستخلص جارى رقم (5) عن الأعمال حتى تاريخ 2023/12/1.

10/9/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٣٧٢١ , ٠٢٤٠٤٣٧٢٥ , ٠٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

، ومن ذلك التاريخ لم يتم إصدار مستخلصات التعويضات بسبب رفض هيئتكم الموقرة عمل مستخلص التعويضات نتيجة عدم وجود بعض البنود الخاصة بالكبارى الخرسانية لم يصدر لها جداول نسب تعويضات

- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لجميع الأعمال للفترة من (شهر يناير 2025 حتى تاريخة) ، ونظرا لذلك لم يتح لنا إصدار مذكرات تعويضات للمستخلصات المعتمدة للأعمال المنفذة .
- هذا بالأضافة لما يلى:
  - تم إصدار عدد (5) مستخلصات تعويضات عن الأعمال المنفذة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/12/1 :
    1. تعويضات مستخلص جارى رقم (1) للأعمال من بدء العمل حتى 2022/11/16 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
    2. تعويضات مستخلص جارى رقم (2) للأعمال من 2022/11/17 حتى 2022/12/31 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
    3. تعويضات مستخلص جارى رقم (3) للأعمال من 2023/1/1 حتى 2023/7/4 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/11 .
    4. تعويضات مستخلص جارى رقم (4) للأعمال من 2023/7/5 حتى 2023/9/9 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/26 .
    5. تعويضات مستخلص جارى رقم (5) للأعمال من 2023/9/9 حتى 2023/12/1 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2025/2/6 .

ورغم إعتمادهم منذ ما يزيد عن 11 شهر إلا أن حتى تاريخة لم يتم صرف أياً منها الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية للمستخلصات نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) ، بخلاف أثر تأخر الصرف سلبياً على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج.

رابعاً : نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو الصرف الفوري للمستحقات المتأخرة .
- اعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع (والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة) .
- تخفيض المحملات والالتزامات المالية على المشروع في ضوء النسبة الكبيرة التي تم تسليمها (42% تسليمًا ابتدائيًا) و(39% تسليماً نهائياً)

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

16/9/2025

المهندس/ سيد أحمد حسوقي

3 Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.Co@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في:19 /2024/8

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توقف أعمال الأسفلت بسبب تأخر توريد البيتومين

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بوجود عجز شديد جداً فى توريدات البيتومين إلى المشروع أعلاه منذ شهر أغسطس 2023 وحتى تاريخه (خلال سنة تقريبا) بالرغم من طلبنا المتكرر اليومي لتوريد المواد البيتومينية طبقا للمتبع - إلا أنه لم يتم ذلك طبقاً لما يلي:-

1- من سبتمبر 2023 حتي مايو 2024 – تم توريد 883 طن بيتومين بمعدل يقل عن 4 طن بيتومين يوميا.
2- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يونيو (2024/6/13).
3- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يوليو (2024/7/6).
4- لا يوجد توريدات بيتومين خلال شهر أغسطس.

ونتيجة لعدم وجود توريدات بيتومين وإعطاء الأولوية في التوريدات لمشاريع أخرى تم تحويل جزء من المبلغ المخصص للمشروع من البرتوكول المعتمد لشركتنا إلي شركات أخري علماً بأن ذلك قد أثر سلبياً على معدلات تنفيذ الأعمال وأدى إلى ما يلى:-

1- توقف تام لأعمال الأسفلت و أعمال إعادة تدوير الأسفلت (FDR) لدرجة وجود مسطحات تصل إلى 400 ألف متر مسطح جاهزة لأعمال الرصف الأسفلتي ولكن توقفت أعمال الأسفلت بها تماماً.
2- وجود العديد من التحويلات المرورية لتحويل حركة سير السيارات الملاكي على طرق الخدمة مع الشاحنات والنقل الثقيل مما تسبب في وجود خطورة كبيرة على مرتادي الطريق.
3- إضافة إلى ذلك تحملنا تكاليف مالية وأعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة وخسائر فادحة نتيجة مايلي :-

- تكلفة تشغيل التحويلات المرورية وما يلزمها من أنظمة سلامة مرورية على مدار الساعة خلال مايزيد عن عشرة أشهر.
- تكلفة توقف خلاطة الأسفلت ومرتبات فريق العمل الخاص بها.
- تكلفة توقف معدات الأسفلت ومشغلي المعدات وفرق الصيانة والجهاز الفني.

وفي هذا السياق فإننا نتحفظ بحقوقنا المالية والزمنية نتيجة للظروف أعلاه طبقا لشروط ومستندات العقد بهذا الخصوص.

وبناءً على ما سبق يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو تزويدنا بكمية 150 طن بيتومين يومياً (مع إعتماد البروتوكول المناسب دوريا لهذه الكميات) وبشكل مستمر حتى يتسنى إنهاء قطاعات هامة من المشروع و إنجاز العديد من الإفتتاحات وصولاً إلى مدينة منفلوط و تحسين السيولة المرورية.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

19/8/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

مرجع:HSR-EB-20KM-GARBLT-02-2025

القاهرة في: 2025/09/11

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب صرف المستحقات المالية المتأخرة لمشروع أعمال استكمال الجسر الترابي بقطاع (بني مزار/منفلوط) بمشروع إنشاء الخط الثاني للقطاع الكهربائي السريع (6 اكتوبر – الأقصر – أسوان –أبو سمبل) في المسافة من كم (350+289 إلى كم 350+309 بطول 20 كم)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط علم سيادتكم بأن شركتنا تواجه تأخيرًا كبيرًا في صرف المستحقات المالية المستحقة لها عن الأعمال المنفذة في المشروع المذكور أعلاه، وبيانها كما يلي:

1. بلغ إجمالي المستحقات غير المسددة مبلغ 62,412,208 جنيه مصري.
2. توجد أعمال إضافية غير مدرجة في المستخلصات بقيمة 26,500,000 جنيه مصري.
3. هناك مستخلصات أخرى قيد الإعداد تشمل فروق الأسعار والتعويضات بقيمة تصل إلى 10,500,000 جنيه مصري.

على الرغم من ذلك، تواصل الشركة العمل في القطاع الثاني من المشروع، ولكن ذلك يحملنا أعباء مالية كبيرة.

التحديات الحالية:

- الأعمال المتاحة حالياً تقتصر على أعمال الحفر والردم وتوريد التربة.
- توقفت أعمال طبقة الأساس والميول الجانبية بسبب تعليمات جهاز الإشراف.
- لا تغطي بنود الحفر والردم التكاليف التشغيلية للشركة، والتي تشمل:
  - المعدات والتكاليف التشغيلية.
  - رواتب العمال وأجورهم.
  - تكاليف إسكان العاملين.
  - المتطلبات المستجدة المحتملة على العقد.

يؤدي هذا التأخير في الصرف إلى خسائر مالية كبيرة، ويعيق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك الالتزامات البنكية ومستحقات مقاولي الباطن.

لذا، نرجو من سيادتكم التكرم بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه نحو تسريع عملية صرف المستحقات المتأخرة حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا واستمرار العمل في المشروع، أو إصدار تعليماتكم بإيقاف الأعمال حال عدم توفر السيولة اللازمة وعدم وجود اعتمادات مالية لدى هيئتكم الموقرة لتنفيذ بنود العمل المطلوبة وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

11/9/2025

المهندس/سيد أحمد دسوقي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري